

검찰인권존중미래위원회 규정

제1조 (목적) 검찰에 의한 인권침해 또는 권한남용 의혹이 제기된 사건에 대한 진상조사와 유사사례의 재발방지 및 피해회복을 위한 조치를 법무부장관에게 권고하고 그 밖에 법무부장관의 자문에 응하기 위하여 법무부에 검찰인권존중미래위원회(이하 "위원회"라 한다)를 둔다.

제2조 (위원회의 독립성 등) ① 위원회는 독립하여 그 직무를 수행하며 위원회의 공정성은 최대한 보장되어야 한다.

② 법무부장관은 위원회의 독립성과 공정성을 보장하기 위하여 필요한 협조를 하여야 한다.

제3조 (구성) ① 위원회는 위원장 1인을 포함한 7인 이내의 위원으로 구성한다.

② 위원은 검찰 업무에 관한 학식과 경험, 전문성이 풍부한 사람 중에서 법무부장관이 임명 또는 위촉한다.

③ 위원장은 위원 중에서 호선한다.

④ 위원장은 위원회의 사무 처리를 위하여 위원 중 1인을 간사로 지명할 수 있다.

제4조 (활동기간 및 임기) 위원회의 활동기간 및 위원의 임기는 위원회가 구성된 때로부터 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때까지로 한다.

1. 진상조사를 마치고 2개월이 경과된 때

2. 제7조에 따라 조사기구가 설치된 경우 조사기구의 활동이 종료되고
2개월이 경과된 때

제5조 (위원회의 업무 및 권한) ① 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의하고
위원장은 심의결과 및 그와 관련하여 필요한 사항을 법무부장관에게 권고
한다. 이때 법무부장관은 위원회의 권고의견을 최대한 존중하여야 한다.

1. 검찰에 의한 인권침해 또는 권한남용 의혹이 제기되어 진상규명이
필요한 사건의 선정 및 진상조사

2. 진상조사 결과에 대한 검토 및 심의

3. 제2호의 검토·심의 결과, 보완 조사가 필요한 사항에 대한 추가 조사

4. 유사사례의 재발방지 및 피해회복을 위한 조치에 관한 사항

5. 그 밖에 법무부장관이 자문을 요구한 사항

② 위원회는 제1항의 심의결과 및 권고 내용을 외부에 발표할 수 있다.

제6조 (조사대상 사건) ① 위원회는 다음 각 호에 해당하는 사건 중 위원
회의 의결로 전조 제1항 제1호의 조사가 필요한 사건을 선정한다.

1. 2026. 3. 11.자 「윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규
명 국정조사 요구서」에 기재된 국정조사 대상 사건

2. 검찰권 행사 과정에서 인권침해 또는 권한남용 의혹이 제기된 사건

3. 그밖에 제2호와 같은 의혹이 있다고 국민이 제안한 사건

② 수사나 재판 중인 사건은 수사나 재판에 미칠 영향을 신중히 고려하
여야 한다.

제7조 (조사기구) ① 위원회는 의결로 법무부장관에게 조사대상 사건에
대하여 독립적으로 조사 업무를 담당할 조사기구를 설치할 것을 요청
할 수 있다.

② 위원회는 조사기구에 제6조에 따라 선정한 조사대상 사건의 선정 이유 및 조사 방향을 제시할 수 있고, 필요한 경우 법무부장관에게 조사기구 구성원이 위원회에 출석하여 조사 진행 경과, 조사결과, 보완조사결과 등에 관하여 직접 보고하고 설명하도록 요청할 수 있다.

제8조 (위원장의 직무 등) ① 위원장은 위원회의 업무를 총괄하고, 위원회를 대표하며, 위원회의 회의를 진행한다.

② 위원장이 사고 혹은 기타 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 때에는 법무부장관이 지명하는 외부위원이 그 직무를 대행한다.

제9조 (회의) ① 위원회의 회의는 위원장이 필요하다고 인정하는 때 또는 법무부장관의 요청이나 재적위원 1/3 이상의 요청이 있는 때 위원장이 소집한다.

② 위원회의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의한다.

③ 위원회의 심의사항 중 의결이 필요한 경우에는 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

④ 위원회의 회의는 공개하지 아니한다. 다만 위원회의 의결이 있는 때에는 이를 공개할 수 있다.

⑤ 위원회는 필요한 경우 위원이 아닌 자를 회의에 출석하게 하여 안전에 대한 설명이나 의견을 들을 수 있다.

⑥ 위원회는 필요한 경우 법무부장관에게 법무부 소속 공무원이 회의에 참석하여 수사 및 재판 절차 등에 대한 설명을 지원하도록 요청할 수 있다.

제10조 (위원의 업무 배제) ① 위원은 다음 경우에는 관계되는 해당 사건에 관한 업무에서 배제된다.

1. 위원이 진상조사 대상 사건의 관계인인 때
2. 위원이 진상조사 대상 사건의 관계인과 친족 또는 친족관계가 있었던 사람인 때
3. 위원이 진상조사 대상 사건 관계인의 대리인 또는 변호인이 되거나 대리인 또는 변호인이었던 때

4. 위원이 진상조사 대상 사건에 관하여 수사 또는 재판에 관여하였던 때

② 위원이 제1항 각호의 사유에 해당하는지 여부에 대한 다툼이 있는 경우 그에 대한 해석 또는 해당 위원을 위원회의 업무에서 배제할지 여부는 위원회의 의결로 결정한다. 이 경우 해당위원은 위원회의 심의·의결에 관여할 수 없다.

제11조 (자료제출 및 협조) ① 위원회는 제5조에 규정된 사항의 심의와 관련하여 필요한 경우 법무부장관에게 자료 또는 의견 제출을 요청할 수 있다.

② 제1항의 요청을 받은 법무부장관은 위원회의 요청에 적극 협조하여야 한다.

③ 법무부장관은 위원회의 운영 및 심의사항과 관련하여 위원회에 의견을 제출할 수 있다.

제12조 (비밀누설금지 등) ① 위원회의 회의에 참석한 사람은 직무상 알게 된 내용을 외부에 공개하거나 누설하여서는 아니된다.

② 제1항의 규정을 위반한 위원은 해임 또는 해촉할 수 있다.

제13조 (외부위원 수당) ① 위원회에 출석한 외부위원 및 제9조 제5항에 의하여 위원회에 출석한 사람에게는 예산의 범위 내에서 수당 등을 지급

할 수 있다.

② 위원회의 요청으로 외부위원이 사전 자료수집이나 회의 안건검토 등 별도의 용역을 제공한 경우 예산의 범위 내에서 그 외부위원에게 제1항에 규정된 수당 외에 필요한 경비를 추가로 지급할 수 있다.

제14조 (행정지원) 법무부 운영지원과장은 회의준비 등 위원회의 행정 업무를 지원한다.

제15조 (운영세칙) 이 규정에서 정한 것 이외의 위원회 운영에 관하여 필요한 사항은 위원회의 의결을 거쳐 위원장이 정한다.

부 칙

이 훈령은 2026. 5. 22.부터 시행한다.